

Ref. Expte. Nro. 13599-E-1980.-

San Isidro, 31 de Julio de 1981

DECRETO NUMERO: **1024**

VISTO el decreto número 304, dado el día 11 de junio del corriente año; y

Considerando:

QUE el artículo 3° de dicho acto dispositivo establece que los derechos devengados por el otorgamiento de permisos de fondeaderos deben ser abonados por los beneficiarios de éstos por trimestre adelantado o fracción;

QUE el referido texto colisiona tal como se desprende del informe de la Dirección de Puertos, Fondeaderos y Riberas inserto a fojas 34 con las previsiones de las Ordenanzas Tributarias vigentes, que contemplan el pago de los aludidos gravámenes por trimestres vencidos;

QUE la contradicción de las normas que se pone de re saltó en los párrafos precedentes, impone la necesidad de modificar el decreto reglamentario de que se trata, en lo pertinente;

QUE a los efectos de obviar ulteriores conflictos dispositivos como el que queda manifestado en autos, surge conveniente que la variante a introducirse en el caso haga remisión lisa y llana a cuanto anualmente establezca, sobre la materia, la Ordenanza Impositiva Municipal;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

D e c r e t a:

ARTICULO 1°.- Reemplázase el artículo 3° del Decreto N° 304, del 11 de junio de 1981, por ***** el siguiente texto que regirá con retroactividad a la fecha de sanción de aquél:

ARTICULO 3°.- Por los permisos de fondeaderos otorgados por el municipio en función de ***** lo dispuesto en la ley 9297 y el presente decreto reglamentario, los beneficiarios abonarán los derechos que se establezcan en la Ordenanza Impositiva Anual, con ajuste a los tiempos y modos que ésta determine, de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 4° del instrumento legal de referencia, y sobre las siguientes bases:

//....

a) **fondeaderos fijos individuales:**

base imponible: el metro cuadrado de la superficie que resulte de multiplicar la manga por la eslora, determinadas en la matrícula correspondiente.

b) **fondeaderos colectivos:**

base imponible:

1º clubes náuticos: por metro lineal o fracción de costa perteneciente al dominio público utilizada y por el metraje lineal de costa correspondiente a la parte inutilizada del curso navegable al que accede;

2º astilleros, talleres, garages fluviales y comercios en general: por metro lineal o fracción de costa perteneciente al dominio público utilizada, y por el metraje lineal de costa correspondiente a la parte inutilizada navegable al que accede;

c) **fondeaderos accidentales:** por metro lineal o fracción de costa perteneciente al dominio público utilizada y por el metraje lineal de costa correspondiente a la parte inutilizada del curso navegable al que accede;

d) **fondeaderos para estacionamiento:** por metro lineal o fracción de costa perteneciente al dominio público utilizada y por el metraje lineal de costa inutilizada del curso navegable al que accede;

e) **fondeaderos privados:** por metro lineal de costa o fracción del curso navegable al que accede, inutilizada por las obras autorizadas".-

ARTICULO 2º.- Mantiénense en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
***** del Decreto 304/81.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-